

2. 압류재산 공매보류 물건 관리 불철저

□ 「압류재산매각업무요강」 제37조(공매의 중지) 제3항2) 및 제4항에 따르면 체납처분 유예·체납액 납부약속·체납액 일부납부 등의 사유가 발생한 경우 즉시 공매를 일시중지(보류)하고, 해당 사유가 해소되어 공매를 계속하여야 하는 경우에는 관서의 장으로부터 '공매 대행 속행요청서'를 받은 후 공매를 속행하여야 한다고 되어 있음

○ 또한, 장기간 공매 보류 중인 물건에 대해서는 정기적으로 분기별 1회(매 분기말 10일 이내) 압류등기 말소 여부나 체납세액 유무를 확인하는 방법으로 공매보류(협의) 사유 해소 여부를 점검하고

- 그 결과에 따라 위임관서와 협의 후 공매에 착수하거나 공매를 해제함으로써 장기보류(협의) 물건을 해소하여야 함³⁾

2) 제37조(공매의 중지) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하여 관서의 장이 「공매(수의계약) 대행 일시중지(보류)요구서」에 따라 공매 일시중지(보류)를 요구한 경우에는 제1항에 준하여 즉시 공매를 일시중지(보류)하고 그 사실을 관서의 장에게 통보하여야 한다.

1. 「행정소송법」 제23조(집행정지)에 따라 법원이 체납처분에 대한 집행정지의 결정을 한 경우
2. 법 제85조의2(체납처분유예)에 따라 체납처분을 유예한 경우
3. 법 제50조(제3자의 소유권 주장)에 따라 제3자가 압류재산의 소유권을 주장하고 반환을 청구한 경우
4. 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」 제44조(다른 절차의 중지명령 등) 제1항에 따라 법원이 체납처분의 중지를 명한 때와 동법 제58조(다른 절차의 중지 등)로 체납처분이 중지된 경우
5. 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」 제140조(벌금·조세 등의 감면)에 따라 정리 계획에서 징수유예 또는 환가의 유예가 인가된 경우
6. 체납자 및 이해관계자로부터 공매절차에 대한 이의신청·심사청구 또는 심판청구가 있는 경우
7. 체납액 일부납부, 체납액 납부약속 등으로 공매를 일시적으로 유보하는 경우
8. 그 밖에 재산의 훼손, 멸실 등 공매를 계속할 수 없는 사유가 발생한 경우

3) 「압류재산 매각대행업무 편람(2012)」 43쪽에 따르면 장기보류(협의) 물건의 해소를 위해 '보류물건 해소의 날'을 지정 및 운용하도록 되어 있고, 매분기별 1회(매 분기말 10일 이내) 공매보류(협의) 사유 해소 여부를 조회하도록 되어 있음

- 그런데, 2018. 3. 31. 기준 인천지역본부에서 압류재산 공매를 3개월 이상 보류 중인 701건을 점검한 결과

가. 공매보류사유 해소 여부 확인 불철저

- 채납자 ○○○ 소유 압류재산(□□□구청 ▷▷▷▷-▷▷▷▷▷-▷▷▷)의 경우 2015. 12. 23. 수입 이후 ‘공매보류(기타협의)’를 이유로 2016. 2. 15. 공매보류 등록하고
- 이후 약 26개월이 지난 감사일 현재까지 공매보류사유 해소 여부를 위임관서에 확인하지 않는 등
- [표 1]과 같이 394건의 물건을 공매보류(협의)로 등록한 후 공매보류(협의)사유 해소 여부를 조회한 이력이 전혀 없는 사례가 185건, 공매 보류(협의)사유 해소 여부를 조회한지 300일 이상 지난 사례도 24건이 있는 것으로 확인됨

[표 1] 공매 보류사유 해소 여부 최종 조회 이후 기간 경과 현황

(단위 : 건)

합계	90일 이상 150일 미만	150일 이상 200일 미만	200일 이상 300일 미만	300일 이상	조회이력 없음
----	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------

“기재생략”

나. 공매해제 및 체납처분비 청구 불철저

- 체납자 ○○○ 소유 압류재산(□□□세무서 ▷▷▷▷-▷▷▷▷▷
-▷▷▷)의 경우 2009. 7. 16. □□□세무서로부터 체납세액
전액 납부를 사유로 공매중지요구서를 접수한 후 같은 날자인
2009. 7. 16. 압류등기가 말소된 사실이 있는데도
- 2009. 7. 23. “협의중(2년 경과 미매각재산)”으로 보류 사유를
변경하고 8년 6개월이 지난 감사일 현재까지 공매 해제하지
않는 등
- [별표 4]와 같이 총 40건에 대하여 법원경락, 자진납부 등으로
압류가 말소되었는데도 공매해제를 하지 않고 체납처분비
23,485천 원(해제수수료 13,195천 원, 공매행정비 10,290천 원)도
청구하지 아니한 사실이 있음

【 조치할 사항 】

- ◇ 인천지역본부장은 장기간 공매 보류(협의) 중인 물건(394건)에
대하여 보류(협의) 사유가 해소되었는지 여부를 점검하고
- 압류가 말소된 40건의 재산에 대해서는 신속히 공매대행을
해제하는 한편, 체납처분비 23,485천 원을 위임관서에
청구하여 회수하고 위 관련자 팀장 이강현 등 2명에게는
주의를 촉구하시기 바람. (시정)

【별표 4】 압류말소재산 공매 미해제 및 체납처분비 미청구 명세

(단위 : 원)

연번	위임기관	관리번호	체납자	체납처분비		
				합계 (A+B)	해제수수료 (A)	공매행정비 (B)

“기재생략”